

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (objeto, órganos, autorizaciones, prohibiciones, adquisición preferente o identificación de titularidad). Luego repasa las reglas de cada bloque y, al final, verifica siempre la literalidad revisando el artículo indicado en los bloques y en “plazos”, si procede.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y régimen patrimonial del Estado	1	Delimita el objeto de la ley: bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas y administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.
Informe del asesoramiento jurídico en ciertos supuestos	36	Si los bienes o derechos corresponden a otras entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado, emite informe el órgano de asesoramiento jurídico.
Autorizaciones: otorgamiento y régimen alternativo	92	Las autorizaciones se otorgan directamente a quienes reúnen condiciones; si se limita el número, se aplica concurrencia; si no, sorteo salvo previsión distinta.
Extinción por prohibiciones en concesiones demaniales	94	Posteriormente al otorgamiento, si el titular incurre en prohibiciones de contratación, se produce la extinción de la concesión demanial.
Adquisición preferente en enajenación onerosa	103	Al enajenarse onerosamente bienes patrimoniales, los titulares con derechos vigentes derivados de concesiones cuando eran demaniales tienen derecho preferente.
Identificación de titularidad en fincas litigiosas	190	La titularidad en fincas calificadas como litigiosas queda identificada si se aportan títulos justificativos del dominio.

3. Finalidad de la ley y marco general (arts. 1)

Objeto y alcance

- La ley establece las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas.
- Regula, conforme al artículo 132 CE, administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.

4. Intervenciones del asesoramiento jurídico (arts. 36)

Informe cuando intervienen entidades dependientes

- Si los bienes o derechos corresponden a otras entidades públicas dependientes de la AGE, debe emitirse informe.
- El informe lo emite el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico.

5. Autorizaciones: forma de otorgamiento (arts. 92)

Regla general y alternativas

- Las autorizaciones se otorgan directamente a peticionarios que reúnan las condiciones requeridas.
- Si el número está limitado, se otorgan en régimen de concurrencia.

Si no procede valorar condiciones especiales

- Si no procede concurrencia por no tener que valorarse condiciones especiales, se usa sorteo.
- Solo no opera el sorteo si “otra cosa” se establece en las condiciones por las que se rigen.

6. Concesiones demaniales: prohibiciones y efectos (arts. 94)

Extinción vinculada a prohibiciones de contratación

- Tras el otorgamiento, si el titular incurre en prohibiciones de contratación, se extingue la concesión.
- El efecto extintivo se conecta expresamente con el momento posterior al otorgamiento.

7. Derecho de adquisición preferente (arts. 103)

Cuándo surge el derecho

- En enajenación onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes pueden tener preferencia.
- La preferencia se vincula a concesiones otorgadas cuando los bienes tenían condición de demaniales.

8. Identificación de la titularidad en fincas litigiosas (arts. 190)

Prueba exigida para identificar titularidad

- Se considera identificada la titularidad respecto a fincas calificadas como litigiosas.
- Debe aportarse títulos justificativos del dominio.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Con el mapa puedes fijar rápidamente qué regula cada regla (objeto, informe, autorizaciones, extinción, preferencia y prueba de titularidad). Después, repasa cada bloque y confirma la literalidad en su artículo correspondiente antes de contestar en examen.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.